

DIREITO PENAL MILITAR

Crimes contra a autoridade ou disciplina militar

Desrespeito a superior:

Desrespeito é diferente de desacato e ambos os crimes estão no Código Penal Militar.

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço:

Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.

No caso de desrespeito ou falta de consideração, o crime é subsidiário, ou seja, por não ser algo específico, subsidia, assim, há a incidência do fato típico. Nesse crime, o autor necessariamente tem que ser um militar subordinado, enquanto a vítima deve ser um militar superior. Portanto, trata-se de um crime próprio. Isso porque no militarismo existe um regulamento chamado Regulamento de Continência em Sinais de Respeito. Desse modo, se as pessoas não têm consideração pelo superior, comete um crime.



10m

Da insubordinação

Recusa de obediência:

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena – detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.



15m

Esse crime também é propriamente militar, pois somente o militar tem um superior. Todavia, tanto no crime de desrespeito ao superior quanto na recusa de obediência, não quer dizer que apenas ocorra com praça, visto que um tenente pode desrespeitar ou desobedecer ao capitão, por exemplo.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Se mais de um militar descumprir ordem superior, trata-se de um crime de motim. Se mais de um militar armado descumprir ordem superior, trata-se de uma revolta. Já a preparação do motim/revolta é um crime de conspiração. Quando há apenas um militar realizando um descumprimento direto (recusa) de ordem superior, tem-se o crime de recusa de obediência.

A ordem exarada deve ser uma ordem legal, direta, pessoal e concreta. Quando for manifestamente ilegal – art. 38, “b”, § 2º, o agente não deve cumprir. Além disso, o crime de recusa é um crime de mão própria, uma vez que não admite coautoria.

Oposição a ordem de sentinela:

Art. 164. Opor-se às ordens da sentinela:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

O sentinela é o que realiza a Guarda de determinado lugar. Por isso, é crime comum, porque qualquer pessoa pode cometer, e subsidiário – art. 177 – Resistência. Se sentinela for da PM ou BM e o autor for civil, não há crime militar. Logo, será um crime comum julgado pela justiça comum, respondendo pelo art. 330 do CPB.



20m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
